

NORMLEX

Sistema de Información sobre Normas Internacionales del Trabajo [Buscar](#) | [Guía del usuario](#) | [Glosario](#)

Co29 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (n.º 29)

El texto original del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (n.º 29) hacía referencia a un período transitorio durante el cual se podía recurrir al trabajo forzoso u obligatorio, sujeto a condiciones específicas, tal como se establece en el artículo 1, párrafos 2 y 3, y en los artículos 3 a 24. Con el paso de los años, el Órgano rector, la Conferencia Internacional del Trabajo, así como los órganos de supervisión de la OIT, como el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, reconocieron que estas disposiciones, comúnmente conocidas como «disposiciones transitorias», ya no eran aplicables. En 2014, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó un [Protocolo](#) al Convenio n.º 29, que disponía expresamente la supresión de las disposiciones transitorias. El texto que figura a continuación refleja esta supresión. El texto original del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (n.º 29) puede consultarse [aquí](#).

Mostrar en: [francés](#) - [español](#) - [árabe](#) - [alemán](#) - [neerlandés](#) - [portugués](#) - [ruso](#) - [vietnamita](#) - [chino](#)

Ir al artículo: [1](#) [2](#) [3](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#) [32](#) [33](#)

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Habiendo sido convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y habiendo reunido en su decimocuarta sesión el 10 de junio de 1930, y

Habiendo decidido adoptar ciertas propuestas con respecto al trabajo forzoso u obligatorio, que se incluye en el primer punto del orden del día de la Sesión, y

Habiendo determinado que estas propuestas adoptarán la forma de un Convenio internacional,

El veintiocho de junio de mil novecientos treinta adopta el siguiente Convenio, que podrá citarse como el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, para su ratificación por los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo de conformidad con las disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:

Artículo 1

1. Cada Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se compromete a suprimir el uso del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas en el plazo más breve posible.
2. *[eliminado de conformidad con el artículo 7 del Protocolo de 2014 del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930]*
3. *[eliminado de conformidad con el artículo 7 del Protocolo de 2014 del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930]*

Artículo 2

1. A los efectos del presente Convenio, el término **trabajo forzoso u obligatorio** significará todo trabajo o servicio que se exija a una persona bajo la amenaza de una pena y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente.
2. No obstante, a los efectos del presente Convenio, el término **trabajo forzoso u obligatorio** no incluirá:

- (a) cualquier trabajo o servicio exigido en virtud de las leyes de servicio militar obligatorio para trabajos de carácter puramente militar;
- b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país plenamente autónomo;
- c) cualquier trabajo o servicio exigido a cualquier persona como consecuencia de una condena en un tribunal de justicia, siempre que dicho trabajo o servicio se realice bajo la supervisión y el control de una autoridad pública y que dicha persona no sea contratada ni puesta a disposición de particulares, empresas o asociaciones privadas;
- d) cualquier trabajo o servicio exigido en casos de emergencia, es decir, en caso de guerra o de calamidad o amenaza de calamidad, como incendio, inundación, hambruna, terremoto, epidemias o enfermedades epizooticas violentas, invasión de plagas animales, de insectos o vegetales, y en general cualquier circunstancia que ponga en peligro la existencia o el bienestar de toda o parte de la población;
- e) servicios comunitarios menores de un tipo que, al ser realizados por los miembros de la comunidad en interés directo de dicha comunidad, pueden considerarse obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad, siempre que los miembros de la comunidad o sus representantes directos tengan derecho a ser consultados con respecto a la necesidad de tales servicios.

Artículos 3 a 24

[eliminado de conformidad con el artículo 7 del Protocolo de 2014 del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930]

Artículo 25

La exigencia ilegal de trabajo forzoso u obligatorio será castigada como delito penal, y será obligación de todo Miembro que ratifique el presente Convenio garantizar que las sanciones impuestas por la ley sean realmente adecuadas y se apliquen rigurosamente.

Artículo 26

1. Cada Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se compromete a aplicarlo a los territorios sometidos a su soberanía, jurisdicción, protección, soberanía, tutela o autoridad, en la medida en que tenga derecho a contraer obligaciones que afecten a cuestiones de jurisdicción interna; siempre que, si dicho Miembro desea acogerse a las disposiciones del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, adjunte a su ratificación una declaración en la que conste:

- (1) los territorios a los que pretende aplicar las disposiciones del presente Convenio sin modificación alguna;
- (2) los territorios a los que pretende aplicar las disposiciones del presente Convenio con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
- (3) los territorios respecto de los cuales se reserva su decisión.

2. La declaración antes citada se considerará parte integrante de la ratificación y tendrá fuerza de ratificación. Cualquier Miembro podrá, mediante una declaración posterior, cancelar total o parcialmente las reservas formuladas en la declaración original de conformidad con lo dispuesto en los apartados (2) y (3) del presente artículo.

Artículo 27

Las ratificaciones formales del presente Convenio, en las condiciones establecidas en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, se comunicarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro.

Artículo 28

- 1. El presente Convenio será vinculante únicamente para aquellos Miembros cuyas ratificaciones hayan sido registradas en la Oficina Internacional del Trabajo.
- 2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas ante el Director General.

3. Posteriormente, el presente Convenio entrará en vigor para cada Miembro doce meses después de la fecha en que se haya registrado la ratificación.

Artículo 29

Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo se hayan registrado ante la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de dicha oficina lo notificará a todos los Miembros de la Organización. Asimismo, les notificará el registro de las ratificaciones que otros Miembros de la Organización puedan comunicar posteriormente.

Artículo 30

- 1. Un Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo transcurridos diez años desde su entrada en vigor, mediante un acto comunicado al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro. Dicha denuncia no surtirá efecto hasta un año después de su registro en la Oficina Internacional del Trabajo.
- 2. Cada Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, dentro del año siguiente a la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo anterior, no ejerza el derecho de denuncia previsto en el presente Artículo, quedará obligado por otro período de cinco años y, posteriormente, podrá denunciar el presente Convenio al expirar cada período de cinco años en los términos previstos en el presente Artículo.

Artículo 31

Cuando lo considere necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General un informe sobre el funcionamiento del presente Convenio y examinará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión, total o parcial.

Artículo 32

- 1. Si la Conferencia adopta un nuevo Convenio que revise el presente Convenio en su totalidad o en parte, la ratificación por un Miembro del nuevo Convenio de revisión implicará ipso jure la denuncia del presente Convenio sin necesidad de demora alguna, no obstante lo dispuesto en el artículo 30 anterior, si y cuando el nuevo Convenio de revisión haya entrado en vigor.
- 2. A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Convenio de revisión, el presente Convenio dejará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
- 3. No obstante, el presente Convenio permanecerá en vigor en su forma y contenido actuales para aquellos Miembros que lo hayan ratificado pero no hayan ratificado el convenio de revisión.

Artículo 33

Los textos en francés e inglés de esta Convención serán auténticos.

Ver relacionado
Constitución Artículo 22 de la Constitución Artículo 35 de la Constitución

Información clave
Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Entrada en vigor: 1 de mayo de 1932) Adopción: Ginebra, 14.ª sesión de la CDI (28 de junio de 1930). Estado: Instrumento vigente (Convenio Fundamental). El Convenio puede ser denunciado: del 1 de mayo de 2027 al 1 de mayo de 2028.

Véase también
Ratificaciones por país

Presentaciones a las autoridades competentes por país